

## 國立新竹高級中學班級自治聯合會班代議會提案單

提案人：班代議會法規委員會

附署人：無

案由：修改《愛心園遊會實施辦法》

說明：

1. 雖能理解其立意良善，然第七條第二點在實施上頗具難度，且有潛在之弊害。事前公告折扣辦法無法保證當天是否有實施，需行政部門監督。考慮園遊會時行政部門易人手不足，無法有效取締，此法無法達成預期功效，反使得班級在籌辦園遊會時，多出一個需討論之事項，故提議廢除。
2. 法規委員會認為第九條立法目的為：一些合法商品不適合在學校販售，故在現行法律基礎上再訂定不適合販售之商品。設攤班級本就應考慮販售非法商品的法律責任，是否違法亦應交由執法單位判斷，而非班聯會行政部門。因此，提議廢除第九條第二點。
3. 原第九條第四點定義略有不明，無法得知販售肉品及其加工製品是否違反此法，且法規委員會認為，在合法狀態下以展示動物獲利，不會因為在學校而不合適，故提議修改之。
4. 法規委員會認為，夜市常見之遊戲不屬於賭博範疇，然而按原先之定義此類遊戲皆屬於賭博，而當權機關之執法部門怠惰未與取

締。法規委員會認為，新增之定義更能貼合欲禁止之行為。

5. 補上第二條缺失之文字。
6. 第 12 條雖有規定攤位對收支表與愛心捐款的義務，卻未設立違反該項義務所需負起的責任。為追求公平性，提議設立此點，以嚇阻班級以遺失收支表或其他方式試圖爭取更多盈餘，違反本辦法第一條中部分宗旨。

辦法：

1. 刪除 第七條第二點：

為提倡自行攜帶環保餐具，自備環保餐具者須給予折扣、並公告折扣辦法。

2. 刪除 第九條第二點：不得販賣違法食品及物品。
3. 修改 第九條第四點：不得利用動物營利販賣活體動物。
4. 修改 第九條第五點：

不得販賣具賭博性質(定義請參見註解 4)之用品及遊戲。

新增 第九條第二項：

前項之賭博，本辦法定義為：以金錢或可兌換為金錢之物品作為獎勵之機率性遊戲。

刪除 注 1：

賭博係指「以偶然的事實決定輸贏，而博取財物」之行為。賭博之行為以具有偶然性為必要，但不必全部具有偶然性，僅需多少含有偶然性即可；又第三人藉他人競技之勝負，以決定財物之得失者，倘含有偶然性，則仍屬賭博行為。故只要雙方係以具有偶然性的事實決定輸贏，博取財物，即為賭博。且必須對於當事人雙方皆具有偶然性，而如對當事人之一方已無偶然性，即非賭博。

5. 修改 第二條：

愛心園遊會之主辦方為國立新竹高級中學班級代表聯席會行政部門(以下簡稱本會)，協辦單位為國立新竹高級中學學生事務處(以下簡稱學務處)。

6. 新增 第十二條第四點：

若班級 / 社團遺失收支表，或查證收支表有誤而降低需繳之愛心捐款金額者，則該班需繳之愛心捐款，以該次一般攤位中最高盈餘的 15%計。

附件一

## 國立新竹高級中學愛心園遊會實施辦法

106.03.02 班聯會修訂

105 學年度第二學期第二次班代議會修訂

第 1 條 為培養學生之社會經驗、增進班級向心力及促進公益活動，故制定本辦法，做為愛心園遊會實施依據。

第 2 條 愛心園遊會之主辦方為國立新竹高級中學班級代表聯席會行政部門(以下簡稱本會)，協辦單位為國立新竹高級中學學生事務處(以下簡稱學務處)。

第 3 條 活動對象：本校高一二三學生，並開放校外人士進入。

第 4 條 主辦單位須統籌各項活動所需，並與協辦單位合作。

第 5 條 主辦單位須規劃愛心園遊會工作小組，組別如下：

1. 總召：活動負責人，統籌活動一切事物，並有責對班代議會報告。
2. 副召：協助總召統籌活動。
3. 檢查組：活動前負責對各班級/社團進行器具檢查，活動當天對各攤位檢查是否有違規(檢查相關規定以下另定)。
4. 總務組：負責活動所有收支統計，並檢查班級報帳。
5. 文宣組：負責活動所有文宣資料。
6. 機動組：當天未受指派任務之人員，於服務台待命，隨時處理突發狀況。
7. 場地組：負責進行垃圾回收、場地布置與復原等工作。

第 6 條 攤位種類說明：

1. 一般攤位：
  - 1-1 內攤：場地為各班教室，擺設內攤者，須繳交保證金新台幣五百元整。
  - 1-2 外攤：室外攤位，大小為 3m\*3m，使用費每攤位:使用發電機新台幣兩千元整，不使用發電機新台幣八百元整，並繳交保證金新台幣五百元整。
  - 1-3 上述使用費為主辦/協辦單位支付活動費用所收取，如有盈餘將全數捐出。
  - 1-4 各攤位所繳交之保證金經複查若無違規情事，將於活動後一周內退還。
2. 特殊攤位：
  - 2-1 愛心攤位：由社會愛心團體設攤，攤位設攤費用全額由班聯會資助。
  - 2-2 班聯會攤位：由班聯會設立攤位，販賣紀念商品。
  - 2-3 學務處、教官室攤位：拍賣逾期未領之遺失物或接收捐贈物品。

第 7 條 為響應環保，不造成資源的浪費，參與本活動之各攤位須遵守以下規定：

1. 不得使用一次性容器，如塑膠杯、塑膠蓋等(具備環保標章者不在此限)，並於指

定時間內送至總務處檢查(時間以該年度之主辦單位公告為準)。

- ~~2. 為提倡自行攜帶環保餐具，自備環保餐具者須給予折扣，並公告折扣辦法。~~
3. 各攤位如需用火，生火用具須於指定時間內送至總務處，經總務處及檢查組認可後方能使用(時間以該年度之主辦單位公告為準)。

#### 第 8 條 攤位擺設及場地注意事項：

1. 攤位名稱不得涉及妨害風化或違反社會善良風俗之顯著標題或諧音影射，並經主辦/協辦單位審核通過。
2. 內攤如用火，則不可使用冷氣，並應注意開啟窗戶以維持室內之通風。
3. 攤位的擺設請以安全為第一考量。
4. 各攤位須確實落實垃圾分類，各班/社團應提供至少兩個垃圾桶(可回收與不可回收)，再送至資源回收場檢查。

#### 第 9 條 攤位活動注意事項：

1. 不得販賣菸、酒、檳榔等相關物品。
- ~~2. 不得販賣違法食品及物品。~~
3. 不得販賣藥品。
4. 不得利用動物營利販賣活體動物。
5. 不得販賣具賭博性質(定義請參見註解 1)之用品及遊戲。

前項之賭博，本辦法定義為：以金錢或可兌換為金錢之物品作為獎勵之機率性遊戲。

#### 第 10 條 關於違反第 7、8、9 條之相關懲戒：

1. 違反第 7、8 條之攤位第一次將進行口頭警告並限期改正，第二次便沒收該攤之保證金，第三次則勒令關閉攤位。
2. 違反第 9 條之攤位則直接強制關閉攤位。

#### 第 11 條 參與園遊會之各班級及社團請務必使用統一規格之收支表，並附上發票或收據，以利捐款作業進行。(收支表請參照附件一、二)

#### 第 12 條 捐款相關規定：

1. 各班級/社團如有盈餘(收入減去成本及一切支出，但保證金不在減去之列)須繳交 15%盈餘作為愛心捐款。
2. 上述之愛心捐款請於活動後一周內交至主辦單位。
3. 主辦單位有責於兩周內彙整各班級/社團之收支表及愛心捐款，並在一周內將全數捐款捐出，且須保留證明備查。

4. 若班級／社團遺失收支表，或查證收支表有誤而降低需繳之愛心捐款金額者，則該班需繳之愛心捐款，以該次一般攤位中最高盈餘的 15%計。

第 13 條 本法辦法經班代議會投票通過，送學務處報備，經校長核可後實施，修正時亦同。

注 1：

~~賭博係指「以偶然的事實決定輸贏，而博取財物」之行為。賭博之行為以具有偶然性為必要，但不必全部具有偶然性，僅需多少含有偶然性即可；又第三人藉他人競技之勝負，以決定財物之得失者，倘含有偶然性，則仍屬賭博行為。故只要雙方係以具有偶然性的事實決定輸贏，博取財物，即為賭博。且必須對於當事人雙方皆具有偶然性，而如對當事人之一方已無偶然性，即非賭博。~~